



REFORMA TRIBUTÁRIA

Com base na LC nº 214/2025
(ATUALIZADA conforme LC nº 227/2026) ✓

“AD AUGUSTA PER ANGUSTA”

APOSTILA 10

Versão 04/03/2026

SUMÁRIO

SEÇÃO 1: Operacionalização do IBS e da CBS.....	4
Glossário da Estrutura Fiscal do IBS e da CBS.....	5
IBS e CBS: Gestão Integrada.....	6
IBS e CBS: Cadastro com Identificação Única.....	7
Documento Fiscal Eletrônico (DF-e).....	8
Programas de Incentivo à Cidadania Fiscal.....	9
Disposições Transitórias.....	10
SEÇÃO 2: Regulamentação e Instâncias de Harmonização.....	11
Regulamentação.....	11
Harmonização entre IBS e CBS.....	12
Instâncias de Harmonização.....	12
Competências das Instâncias de Harmonização.....	13
Funcionamento dos Órgãos de Harmonização.....	13
Atos Conjuntos Vinculantes entre as Instâncias de Harmonização.....	14
SEÇÃO 3: Fiscalização, Procedimento Fiscal e Lançamento de Ofício.....	16
Fiscalização e Lançamento de Ofício.....	17
Fiscalização e Procedimento Fiscal.....	18
Constituição do Crédito por Lançamento de Ofício.....	19
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e Intimações.....	19
Presunções Legais de Omissão de Receita.....	20
Receita Omitida: Consequências e Presunções.....	21
Guarda de Documentos Contábeis.....	21
SUBSEÇÃO 3.1: Regime Especial de Fiscalização (REF).....	22
Regime Especial de Fiscalização (REF).....	22
Hipóteses Legais para Instaurar o REF.....	23
Relatório Circunstanciado, Medidas Aplicáveis e Início.....	24
Regulamentação e Penalidades.....	25
Caderno de Questões.....	26

Apostila 10: IBS & CBS - Operacionalização e Administração

Com a Reforma Tributária, o sistema de arrecadação e fiscalização passou por uma mudança estrutural. O modelo anterior, fragmentado entre esferas federativas, deu lugar a um **sistema integrado**, com **padronização nacional, uso de tecnologia em larga escala e atuação coordenada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios**.

Esta apostila introduz os elementos centrais da **Operacionalização e da Administração do IBS e da CBS**, explicando como os tributos serão acompanhados, exigidos e fiscalizados na prática. Ao longo do conteúdo, você encontrará os principais mecanismos que sustentam esse funcionamento: **Plataforma Eletrônica Unificada, Identificação Fiscal única, Documento Fiscal Eletrônico, compartilhamento de dados, procedimento fiscal, lançamento de ofício, presunções legais de omissão de receita, domicílio tributário eletrônico e Regime Especial de Fiscalização**.

Mais do que apresentar estruturas, esta parte do estudo vai te ajudar a entender o papel do Contribuinte e das Administrações Tributárias dentro de um sistema digital, automatizado e integrado entre os Entes Federativos. Você verá como tudo isso afeta, na prática, a forma como os tributos serão acompanhados, cobrados e fiscalizados.

A Operacionalização do IBS e da CBS compreende a estrutura prática e tecnológica que sustenta a arrecadação, a fiscalização e a emissão de Documentos Fiscais no novo Sistema Tributário, envolvendo os Órgãos responsáveis, as Plataformas de integração, os Documentos Fiscais Eletrônicos e os serviços oferecidos aos Contribuintes.

Para tornar esse modelo mais eficiente e integrado, a Reforma instituiu uma Plataforma Unificada Nacional, baseada em Identificação Fiscal única, aplicável ao IBS e à CBS, permitindo o acompanhamento das operações, o cruzamento de dados e a padronização dos procedimentos em todo o país, inclusive para Municípios e Distrito Federal, com destaque para a NFS-e. Nesta seção, vamos seguir o seguinte caminho:

- Primeiro, vamos entender quais são os **Órgãos responsáveis**, a **Infraestrutura Técnica** e os **tipos de Documentos Fiscais** que compõem o novo sistema do IBS e da CBS.
- Em seguida, vamos entender como funciona a **Plataforma Eletrônica Unificada**, por meio da qual o contribuinte acessa informações sobre apuração e pagamento de IBS e CBS, com gestão compartilhada entre CGIBS e RFB.
- Depois, vamos entender como funciona o **Cadastro com Identificação Única**, responsável por padronizar o registro dos Contribuintes do IBS e da CBS e permitir a integração e o compartilhamento das informações cadastrais entre os entes federativos.
- Na sequência, vamos entender o **Documento Fiscal Eletrônico (DF-e)**, instrumento obrigatório para registrar as operações com bens e serviços no sistema do IBS e da CBS.
- Também veremos os **Programas de Cidadania Fiscal**, que incentivam o consumidor a exigir nota fiscal e participar de programas de incentivo.
- Por fim, vamos analisar as **Disposições Transitórias**, que tratam da adaptação dos sistemas, do compartilhamento nacional de dados e das obrigações temporárias impostas aos Municípios e ao Distrito Federal durante a transição para o novo modelo de operacionalização do IBS e da CBS.



- ☐ Compreender como se estrutura a **Operacionalização do IBS e da CBS**, identificando os Órgãos responsáveis, os Sistemas envolvidos e os Documentos Fiscais utilizados.
- ☐ Entender o funcionamento da **Plataforma Eletrônica Unificada** e o papel da gestão compartilhada entre CGIBS e Receita Federal.
- ☐ Fixar a lógica do **Cadastro com Identificação Única** e sua importância para a integração e o compartilhamento de informações cadastrais.
- ☐ Reconhecer o papel do **Documento Fiscal Eletrônico (DF-e)** como instrumento central de registro das operações no novo sistema.
- ☐ Identificar os **Programas de Incentivo à Cidadania Fiscal** e sua função no fortalecimento do controle e da arrecadação.
- ☐ Assimilar as **Regras Transitórias**, especialmente as obrigações temporárias impostas aos Municípios e ao Distrito Federal durante a adaptação ao novo modelo.

💡 Este sumário foi elaborado para ajudar você a **compreender a lógica das regras que serão apresentadas nas tabelas a seguir**.
O foco não é decorar, mas entender os elementos que compõem o sistema, facilitando a assimilação natural e progressiva das normas.
Sempre que necessário volte à essa tabela para lembrar dos conceitos.

Glossário da Estrutura Fiscal do IBS e da CBS

Estrutura de Governança e Coordenação Nacional

Órgãos centrais que coordenam a estrutura do sistema

Administrações Tributárias (U, E, DF e M)	São os órgãos responsáveis pela gestão tributária EM CADA ESFERA DA FEDERAÇÃO , como a <i>Receita Federal (União)</i> , as <i>Secretarias de Fazenda Estaduais</i> e as <i>Prefeituras Municipais</i> . 💡 Esses órgãos administram, autorizam e recebem Documentos Fiscais Eletrônicos no âmbito da sua competência e passam a compartilhar essas informações em um ambiente nacional comum.
RFB 	A Receita Federal do Brasil (RFB) é o órgão da União responsável pela Administração Tributária Federal, incluindo a gestão da CBS . 💡 A RFB atua de forma integrada com o CGIBS , especialmente na padronização de Documentos Fiscais, no compartilhamento de dados e na gestão conjunta de plataformas eletrônicas, preservadas as competências de cada tributo.
CGIBS 	O Comitê Gestor do IBS (CGIBS) é órgão responsável pela administração, coordenação e regulamentação do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e pelo estabelecimento dos padrões de integração e de Documentos Fiscais Eletrônicos no novo sistema de apuração. 💡 Esse Comitê é quem define as regras operacionais e técnicas para o IBS funcionar em todo o país, em parceria com a Receita Federal e com os Entes federativos.
CGSIM	O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (CGSIM) é um órgão colegiado instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, responsável por coordenar e gerir a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM) . 💡 O CGSIM promove a integração entre os órgãos de registro, licenciamento e fiscalização empresarial, simplificando a abertura, alteração e baixa de empresas . No contexto do IBS e da CBS, ele também participa da gestão do ambiente nacional de dados cadastrais compartilhados entre os Entes Federativos.

Infraestrutura Técnica e Operacional

Componentes que dão suporte à emissão e gestão das informações

Sistemas Autorizadores	Plataformas ou serviços digitais que validam e autorizam Documentos Fiscais Eletrônicos antes de estes serem considerados válidos para fins legais e tributários. 💡 Antes de uma Nota Fiscal Eletrônica ter efeito legal, ela é enviada a um sistema autorizador (como SEFAZ ou ambiente nacional) que confirma se tudo está correto .
Aplicativos de Emissão Simplificada de DF-e	Programas ou ferramentas disponibilizadas pelas Administrações Tributárias para que Contribuintes emitam Documentos Fiscais Eletrônicos de forma mais simples, sem precisar de sistemas complexos próprios . 💡 São emissores gratuitos que facilitam a vida de pequenos ou médios Contribuintes que não têm sistemas integrados.
Ambiente Nacional de Uso Comum	Repositório CENTRALIZADO e PADRONIZADO de Documentos Fiscais Eletrônicos e dados fiscais compartilhados por todas as esferas tributárias , gerido conjuntamente pelo CGIBS e pelas Administrações Tributárias (União, Estados, DF e Municípios). 💡 É como um grande banco de dados nacional que reúne todas as Notas Eletrônicas de empresas , para que o Fisco possa consultar, cruzar e usar essas informações de forma integrada.

Tipos de Documentos Fiscais

	Documentos Fiscais Eletrônicos são documentos com validade jurídica, emitidos e armazenados de forma eletrônica, que registram operações com bens ou serviços e dependem de autorização dos sistemas fiscais. 💡 Eles substituem as notas em papel e servem como base legal tanto para comprovar a operação quanto para apurar e recolher tributos . ⚠️ É um TERMO GENÉRICO para qualquer Documento Fiscal Emitido de forma digital e autorizada pelo Fisco.
	A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) de Padrão Nacional é um tipo de Documento Fiscal Eletrônico específico para operações de prestação de serviços, com LAYOUT ÚNICO e PADRONIZADO NACIONALMENTE , que será adotado de forma integrada entre Municípios, DF, Estados e União no contexto da Reforma Tributária. Antes cada município tinha seu próprio modelo de NFS-e. Com o padrão nacional, todas as NFS-e seguirão a mesma estrutura, transmitidas e compartilhadas com o ambiente nacional. ⚠️ A NFS-e é um TIPO ESPECÍFICO de Documento Fiscal Eletrônico .

IBS e CBS: Gestão Integrada

(LC nº 214/25, art. 58)

O **Comitê Gestor do IBS (CGIBS)** e a **Receita Federal do Brasil (RFB)** ATUARÃO DE FORMA CONJUNTA para implementar **soluções integradas de Administração do IBS e da CBS**.

💡 Mesmo atuando em conjunto, cada órgão mantém sua **competência própria**.



Plataforma Eletrônica Unificada

O Contribuinte acessará uma **PLATAFORMA ELETRÔNICA UNIFICADA** para **consultar informações sobre apuração e pagamento do IBS e da CBS**, com **gestão compartilhada** entre o **CGIBS** e a **RFB**. (§1º)

Ex.: A empresa Bat Serviços acessa um único sistema nacional para apurar e pagar os dois tributos..

💡 Isso significa que **haverá um único sistema nacional**, padronizado, para **acessar dados, gerar guias de pagamento e cumprir obrigações** relacionadas aos dois tributos.

Atendimento Integrado

(§2º)

A plataforma terá um **Canal de Atendimento** para **resolver problemas operacionais** relacionados à apuração e ao pagamento do IBS e da CBS.

Ex.: Se a empresa Asa Noturna Transportes encontrar divergências no cálculo do IBS, poderá acionar o canal unificado, sem ter que entrar em contato com diferentes Entes da Federação.

💡 Isso evita confusão sobre **a quem recorrer em caso de erro na declaração ou dúvidas sobre o sistema**: o suporte será integrado e unificado.

Sistemas Próprios

(§3º)

O **CGIBS** e a **RFB PODERÃO MANTER seus próprios Sistemas de Gestão, DESDE QUE integrados à Plataforma Unificada**.

💡 Ou seja, **os órgãos podem usar suas ferramentas internas para controle e processamento**, mas devem garantir que tudo esteja conectado e sincronizado com a plataforma principal.

Acesso Gratuito Obrigatório

(§4º, com redação da LC nº 227/2026) ✎

O Contribuinte terá **GRATUIDADE DE ACESSO** aos **Mecanismos de Integração Sistêmica** para:

- **Envio e recebimento** de **dados e transações mínimos necessários à apuração e ao cumprimento de Obrigações Acessórias do IBS e da CBS**.

↳ **Disponibilizados**, respectivamente, pelo **CGIBS (IBS)** e pela **RFB (CBS)**.

Ex.: A Selina Petshop usa um software contábil para cumprir suas obrigações. Ela consegue integrar seu sistema à plataforma unificada sem pagar nada por isso, desde que use apenas os dados básicos exigidos para a apuração e envio das obrigações do IBS e da CBS.

💡 Essa regra garante que, mesmo que a empresa utilize sistemas próprios ou integrados por software, **não haverá cobrança para acesso aos dados essenciais exigidos pela lei**.

Serviços Automatizados Avançados (Pagos)

(§5º, com redação da LC nº 227/2026) ✎

O **CGIBS** e a **RFB PODERÃO DISPONIBILIZAR transações automatizadas mais amplas** (que extrapolem as mínimas necessárias), **desde que**:

- Haja **ressarcimento dos custos** por parte do Contribuinte.
- As regras estejam previstas em **Regulamento próprio**.

Ex.: A Bat Tech, que faz centenas de operações por dia, pode contratar um pacote avançado de API com o CGIBS para receber atualizações e validações automáticas em tempo real. Para isso, ela paga apenas o custo da infraestrutura.

💡 Essa regra permite que empresas mais estruturadas **paguem para ter acesso a serviços mais robustos**, como relatórios detalhados, integrações em tempo real, ou grandes volumes de requisições automáticas.

IBS e CBS: Cadastro com Identificação Única

(LC nº 214/25, art. 59)

Todas as **Pessoas Físicas, Jurídicas e Entidades sem Personalidade Jurídica** sujeitas ao IBS e à CBS devem se registrar em **Cadastro com Identificação Única**.

💡 Esse registro único existe para **padronizar a identificação dos Contribuintes**, evitando múltiplos cadastros isolados entre União, Estados e Municípios. Assim, a Administração Tributária consegue compartilhar informações de forma integrada, reduzindo fraudes, facilitando o cruzamento de dados e simplificando o cumprimento das obrigações pelo contribuinte.

Cadastros Administrados pela RFB

(§1º)

O Cadastro com Identificação Única será estruturado com base nos **registros administrados pela RFB**:

- **Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)**: Pessoas Físicas
- **Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)**: Pessoas Jurídicas e Entidades sem Personalidade Jurídica
 - ↳ O **Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)** (previsto no art. 332) será **UNIFICADO (no âmbito do IBS)** e **OBRIGATÓRIO para todas as Entidades e demais pessoas jurídicas sujeitas à inscrição no CNPJ**. (§5º)



💡 A nova redação do §5º restringe a unificação do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) apenas ao âmbito do IBS, enquanto o texto anterior indicava uma unificação mais ampla, possivelmente incluindo também a CBS. Com a mudança, fica claro que a obrigatoriedade e unificação do DTE se aplicam especificamente à gestão do IBS.

- **Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB)**: Imóveis Rurais e Urbanos

Ex.: A empresa Hera Agropecuária, localizada na Bahia, é registrada no CNPJ para fins de apuração do IBS e da CBS. A fazenda Santa Pamela, onde realiza suas atividades de cultivo e criação de gado, está vinculada ao CIB. Assim, tanto a pessoa jurídica quanto o imóvel são reconhecidos de forma única e integrada pela Administração Tributária.

Integração das Informações Cadastrais

(§2º)

As **Informações Cadastrais** terão **Integração, Sincronização, Cooperação e Compartilhamento OBRIGATÓRIO** e **TEMPESTIVO** em **AMBIENTE NACIONAL DE DADOS** entre as **Administrações Tributárias Federal, Estaduais, Distrital e Municipais**.

Ex.: Quando a empresa Asa Noturna Transportes atualiza seu endereço na base da RFB, essa alteração se reflete automaticamente nas bases estaduais e municipais.

💡 Isso evita duplicidade de registros e melhora o cruzamento de dados fiscais.

Gestão Compartilhada da Integração

(§3º)

O **Ambiente Nacional de Compartilhamento e Integração das informações cadastrais** terá **GESTÃO COMPARTILHADA** por meio do **CGSIM**, o Comitê responsável pela **Rede Nacional para Simplificação do Registro e Legalização de Empresas**.

💡 O CGSIM já atua na integração de dados empresariais, e agora também coordena os cadastros do novo sistema tributário.

Integração das Informações Cadastrais

(§4º)

Cada Ente Federativo poderá incluir **atributos específicos ou dados complementares** para fins fiscais, desde que respeitada a integração nacional (§2º).

Ex.: O Estado de Sergipe poderá adicionar ao cadastro um campo específico sobre o regime especial de um contribuinte local, desde que compatível com o sistema nacional.

💡 Ou seja, além das informações básicas, cada Ente poderá manter dados complementares conforme suas necessidades operacionais.



Documento Fiscal Eletrônico (DF-e)

(LC nº 214/25, art. 60)



Obrigatoriedade de Emissão (art. 60, caput)	O Sujeito Passivo do IBS e da CBS DEVERÁ EMITIR DF-e SEMPRE que realizar operações com Bens ou Serviços, inclusive Exportações e Importações. Ex.: Em um certo período, a empresa Bat Tech vendeu drones para clientes em Salvador, prestou serviços de manutenção para uma empresa em Aracaju, exportou peças para a Argentina e importou sensores da Alemanha. Em todas essas operações, a empresa é obrigada a emitir DF-e.
Declaratório e Confissão de Dívida	As informações lançadas no DF-e têm Caráter DECLARATÓRIO e CONSTITUEM Confissão de Dívida do IBS e da CBS consignados. (§1º)
💡 Na prática, o DF-e é o instrumento oficial que registra a operação, informa ao Fisco o que foi vendido ou prestado e permite a apuração correta do IBS e da CBS. É por meio dele que o Poder Público sabe quem realizou a operação, o que foi negociado, o valor envolvido e o imposto devido, servindo ao mesmo tempo como comprovação da operação, base para o cálculo do tributo e confissão da dívida tributária declarada pelo próprio contribuinte.	
Emissão Obrigatória Mesmo sem Imposto (§2º)	Mesmo sem operação onerosa, o DF-e é OBRIGATÓRIO nas seguintes hipóteses: • Operações Imunes, Isentas, com Alíquota Zero ou Suspensão. Ex.: A empresa Arkham vende equipamentos médicos com Alíquota Zero para um hospital público. Mesmo sem incidência do IBS e da CBS, é obrigatória a emissão do DF-e. • Transferência de Bens entre Estabelecimentos do Mesmo Contribuinte. Ex.: A Wayne Empreendimentos transfere móveis de escritório de sua sede em Aracaju para sua filial em Itabaiana. Apesar de não haver venda, a emissão do DF-e é obrigatória. • Outras Situações Previstas em Regulamento. Ex.: A empresa Bat Tech realiza uma operação sujeita a Regime Especial de Tributação Temporária, conforme autorizado pela RFB. O regulamento exige a emissão do DF-e mesmo sem circulação física de mercadoria. 💡 O foco é o controle da operação, não apenas a cobrança do imposto.
Padronização Nacional da Apuração	A Forma, o Conteúdo e os Prazos dos Documentos Fiscais Eletrônicos SERÃO DEFINIDOS em ATO CONJUNTO do CGIBS e da RFB. (§3º) 💡 Isso garante uniformidade nacional para o cumprimento da obrigação.
	Para fins de simplificação, O ATO CONJUNTO DEVERÁ PERMITIR a emissão de Documentos Fiscais Consolidados, reunindo várias operações em um único documento. (§7º incluído pela LC nº 227/2026) ✍️ Ex.: O Petshop Selina realiza cerca de 300 vendas por dia, a maioria de baixo valor (ração, brinquedos, banhos). Em vez de emitir uma NF para cada cliente, a empresa poderá consolidar todas essas operações em um único DF-e diário, informando o total de vendas, tributos devidos e dados resumidos. 💡 Medida voltada à redução de burocracia e custo operacional, pois permite ao contribuinte agrupar várias operações em um único Documento Fiscal.
Compartilhamento entre Entes Federativos	Os DF-e DEVERÃO ser COMPARTILHADOS com todos os Entes (União, Estados, DF e Municípios) NO MOMENTO da autorização ou recepção, utilizando padrões técnicos uniformes. (§4º) Ex.: Ao emitir uma NF em Sergipe, os dados ficam disponíveis simultaneamente para União, Estado e Município. 💡 A informação nasce compartilhada, reforçando transparência e fiscalização integrada.
Informações Complementares	O Regulamento PODERÁ exigir do Sujeito Passivo a apresentação de Informações Complementares necessárias à apuração do IBS e da CBS. (§5º) Ex.: Um regulamento pode exigir detalhamento extra sobre serviços digitais prestados ao exterior. 💡 Isso permite ajustes técnicos sem necessidade de nova lei.
Documento Fiscal Idôneo	Só será considerado Documento Fiscal IDÔNEO aquele que atenda às exigências estabelecidas no Regulamento, observado o disposto nesta LC nº 214/2025. (§6º) Ex.: Uma NF emitida sem campos obrigatórios pode não gerar Crédito válido de IBS ou CBS para o Adquirente. 💡 Documento emitido fora do padrão pode ser desconsiderado para fins fiscais.

Programas de Incentivo à Cidadania Fiscal

(LC nº 214/25, art. 61)



O **CGIBS** e a **RFB** **PODERÃO** instituir **Programas de Incentivo à Cidadania Fiscal** para

estimular os consumidores a **exigirem a emissão de DF-e** nas compras de bens ou serviços. 📌

Ex.: Um programa similar à “Nota Premiada”, em que o consumidor concorre a prêmios ao incluir seu CPF na NF.

💡 Os Programas de Cidadania Fiscal têm como objetivos **estimular o hábito de exigir a Nota Fiscal**,

engajar o cidadão no **combate à sonegação**, promover maior **transparência e justiça fiscal** e **reduzir a**

economia informal por meio da participação ativa dos consumidores no controle das obrigações tributárias.

Financiamento dos Programas

Esses programas poderão ser financiados com **ATÉ 0,05% da arrecadação do IBS e da CBS**.

Ex.: A arrecadação anual do IBS e da CBS de Alagoas atinge R\$ 10 bilhões. O CGIBS e a RFB destinam até R\$ 5 milhões (0,05%) para premiar consumidores que pedirem CPF na NF, por meio de sorteios mensais com prêmios em dinheiro ou devolução parcial do imposto pago.

💡 Permite **retorno direto ao cidadão** por meio de **sorteios, premiações** ou **créditos de devolução**.

Identificação do Consumidor Não Contribuinte

O Regulamento **PODERÁ PREVER o uso de informações coletadas em mecanismos como o Split Payment** para identificar o **ADQUIRENTE quando ele não for Contribuinte do IBS ou da CBS**.

- A identificação **DEVE RESPEITAR o direito de escolha do consumidor**, que poderá optar por **outro meio de identificação** ou **não ser identificado**.

Ex.: Doris faz uma compra com cartão de crédito em uma loja de eletrônicos. O sistema de Split Payment identifica automaticamente seu CPF para fins de participação no programa de incentivo. No entanto, Doris pode escolher não ser identificada ou informar outro CPF no momento da compra, conforme as regras do programa.

💡 Nesse trecho é importante que você fique ligado(a) nos conceitos explicados na tabela: **Glossário da Estrutura Fiscal do IBS e da CBS**

Disposições Transitórias

(LC nº 214/25, art. 62)

Adaptação dos Sistemas e Compartilhamento Nacional

A **União**, os **Estados**, o **Distrito Federal** e os **Municípios** **SÃO OBRIGADOS A:**

- **ADAPTAR** os **Sistemas Autorizadores** e **Aplicativos de Emissão Simplificada de DF-e** *para uso de **Leiaute Padronizado**, que permita aos Contribuintes informar corretamente os dados do IBS e da CBS, necessários à apuração desses tributos.*
Ex.: O Estado de São Paulo precisa atualizar seu Sistema Emissor de NF-e para incluir os campos obrigatórios do IBS e da CBS, seguindo o Leiaute Padronizado nacional. Isso garante que o contribuinte informe corretamente os dados exigidos na nova sistemática.
- **COMPARTILHAR** os **DF-e** (após **Recepção**, **Validação** e **Autorização**), com o **Ambiente Nacional de Uso Comum** (do CGIBS e das Administrações Tributárias dos Entes Federativos).
Ex.: Após a autorização de uma NF emitida por uma empresa de Belo Horizonte, o sistema municipal deve enviar automaticamente esse documento ao Ambiente Nacional de Uso Comum, permitindo o acesso simultâneo pelo CGIBS, RFB e pelas Administrações Tributárias dos demais Entes.

💡 O objetivo é **unificar os formatos** e **promover transparência e**

controle cruzado entre os Fiscos, desde o início da vigência do novo sistema.

Penalidade por Descumprimento

Se o Ente federativo não cumprir essas obrigações, poderá sofrer **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA das Transferências Voluntárias**.

Ex.: Se um Município não integrar seu sistema ao ambiente nacional da NFS-e, pode perder temporariamente verbas voluntárias da União.

Regras Transitórias para Municípios e DF (2026 a 2032)

Obrigações dos Municípios e do DF (a partir de 2026)

A partir de **1º de janeiro de 2026** (já em vigor), os **Municípios** e o **Distrito Federal** deverão:

- **AUTORIZAR** seus Contribuintes a emitir a **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Padrão Nacional (NFS-e)** no **Ambiente Nacional**.
↳ **Ou, caso utilizem Emissor Próprio**, **COMPARTILHAR** os documentos **gerados conforme o Leiaute Padronizado**, para o **Ambiente de Dados Nacional da NFS-e**.
- **COMPARTILHAR** o conteúdo de **outras modalidades de Declaração Eletrônica** conforme o **Leiaute Padronizado** definido no regulamento, para o **Ambiente de Dados Nacional da NFS-e**.

Aplicação Temporária

Essas obrigações valem **ATÉ 31 de dezembro de 2032**, sendo considerada uma fase de adaptação gradual para Municípios e o DF.

💡 Em termos práticos, até 2032, os **Municípios** e o **Distrito Federal** devem garantir que **todas as notas de serviços e declarações eletrônicas emitidas em seu território cheguem ao sistema nacional de dados da NFS-e**. Eles podem usar o emissor nacional ou continuar com seu próprio sistema, desde que compartilhem tudo no padrão exigido. Na prática, é uma obrigação de integração tecnológica, para que o IBS funcione com base em informações centralizadas e padronizadas em todo o país.

Compartilhamento Imediato dos Dados

Os **dados armazenados no Ambiente Centralizador Nacional da NFS-e** deverão ser **IMEDIATAMENTE compartilhados em Ambiente Nacional**.

💡 Isso permite **acesso rápido e atualizado aos documentos por todos os Entes Federativos**.

Gestão e Estrutura da NFS-e Nacional

Padrão e Leiaute da NFS-e Nacional

O **Padrão** e o **Leiaute** (mencionados no tópico Obrigações dos Municípios e do DF) são aqueles **DEFINIDOS** em **Convênio firmado entre a Administração Tributária da União, do Distrito Federal e dos Municípios que tiver instituído a NFS-e, DESENVOLVIDOS e GERIDOS** pelo **Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de padrão nacional (CGNFS-e)**.

💡 Isso significa que o padrão e o leiaute da NFS-e nacional são definidos exclusivamente pela União, pelo Distrito Federal e pelos Municípios que adotaram a NFS-e, por meio de convênio entre esses Entes. O modelo padronizado, desenvolvido e gerido pelo CGNFS-e, **garante que todas as notas de serviços sigam a mesma estrutura**, facilitando o compartilhamento e o uso dos dados em âmbito nacional.

⚠️ **Observe que os Estados NÃO PARTICIPAM** dessa definição, pois a NFS-e é voltada à tributação de serviços, de competência municipal e distrital.

Soluções Alternativas

O **CGIBS** e a **RFB** **PODERÃO DEFINIR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS à plataforma NFS-e, respeitada a adoção do leiaute do padrão nacional da NFS-e para fins de compartilhamento em Ambiente Nacional**.

💡 Essa regra permite que o CGIBS e a Receita Federal criem outras formas de emissão ou integração de notas de serviços, diferentes da plataforma oficial da NFS-e. Isso dá **flexibilidade técnica**, mas sem perder a padronização.

SEÇÃO 2:

Regulamentação e Instâncias de Harmonização

A Regulamentação do IBS e da CBS define **quem possui competência para editar Normas Infralegais, como se estruturam os Regulamentos de cada tributo** e de que forma ocorre a **Harmonização Normativa e Operacional entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios**. Nesta seção, veremos a lógica dos Atos Normativos, a Atuação Coordenada dos Órgãos Federativos e o papel das Instâncias de Harmonização, criadas para assegurar uniformidade, segurança jurídica e coerência na aplicação do novo sistema.

⚠ *O conteúdo desta seção foi substancialmente ampliado e detalhado pela LC nº 227/2026.*

Conforme os editais forem publicados, será avaliada a necessidade de uma aula complementar Específica para tratar exclusivamente dessas inovações.

TABELAS DA SEÇÃO

- ◊ IBS e da CBS: Regulamentação
- ◊ Harmonização entre IBS e CBS ⚠
- ◊ Competências das Instâncias de Harmonização
- ◊ Funcionamento dos Órgãos de Harmonização
- ◊ Atos Conjuntos Vinculantes entre as Instâncias de Harmonização



- ☐ Identificar as **Competências** para edição dos Regulamentos do IBS e da CBS.
- ☐ Saber **quais são as Instâncias de Harmonização**, sua **Composição** e suas **Responsabilidades** no novo sistema.
- ☐ Fixar as **Competências específicas de cada Instância de Harmonização**, distinguindo atuação administrativa e jurídica.
- ☐ Assimilar o **Funcionamento das Instâncias de Harmonização**, incluindo forma de deliberação, atos produzidos e **Efeitos das Decisões**.

IBS e da CBS: Regulamentação

(LC nº 214/25, art. 317)

Competência para Editar os Regulamentos	CBS	Poder Executivo da União
	IBS	Comitê Gestor do IBS
Disposições Comuns	Quando houver regras aplicáveis aos dois tributos , elas deverão ser aprovadas por ATO CONJUNTO entre:	
	↳ Poder Executivo da União + Comitê Gestor do IBS.	
	💡 Essas disposições constarão simultaneamente no regulamento do IBS e no Regulamento da CBS, garantindo uniformidade entre os regimes.	
Regulamento	Sempre que a LC nº 214/2025 mencionar genericamente “o regulamento ”, deve-se interpretar conforme o contexto:	
	• Se o tema for o IBS → refere-se ao Regulamento do IBS. • Se o tema for a CBS → refere-se ao Regulamento da CBS.	

Harmonização entre IBS e CBS

(LC nº 214/25, art. 318 e 319)

Atuação Coordenada dos Órgãos Federativos

O **Comitê Gestor do IBS (CGIBS)**, a **Receita Federal do Brasil (RFB)** e a **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)** devem **ATUAR EM CONJUNTO** para harmonizar:

- Normas tributárias
- Interpretações jurídicas
- Obrigações acessórias
- Procedimentos administrativos

💡 O objetivo é garantir **coerência e uniformidade nacional** na aplicação do IBS e da CBS, evitando conflitos interpretativos e operacionais entre os Entes Federativos.

Cooperação por Convênio

Para viabilizar essa atuação integrada, os órgãos poderão **celebrar Convênios** voltados à:

- **Prestação de assistência mútua**
- **Compartilhamento de informações fiscais e jurídicas**

Ex.: Um convênio entre a RFB e o CGIBS pode permitir que um lançamento fiscal feito com base na CBS também informe a fiscalização do IBS.

Instâncias de Harmonização

2 Órgãos distintos garantem a harmonização:

Responsável pela **COORDENAÇÃO** entre a RFB e o CGIBS, especialmente no plano **Administrativo e Operacional**.

1. Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias

Possui 8 membros , sendo:	4	Representantes da Receita Federal do Brasil (RFB)	
	4	Representantes do Comitê Gestor do IBS	2 dos Estados ou do Distrito Federal
			2 dos Municípios ou do Distrito Federal
Presidência e Coordenação	O Comitê será Presidido e Coordenado ALTERNADAMENTE por Representante da RFB e por Representante do CGIBS , conforme dispuser o seu <i>Regimento Interno</i> .		

2. Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias

Responsável pela **Unificação de ENTENDIMENTOS JURÍDICOS** sobre o IBS e a CBS.

Possui 8 membros , sendo:	4	Representantes da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) , <i>indicados pela União</i>	
	4	Procuradorias Estaduais, Municipais ou do DF , <i>indicados pelo Comitê Gestor do IBS</i>	2 Procuradores de Estado ou do DF
			2 Procuradores de Município ou do DF
Presidência e Coordenação	O Fórum será Presidido e Coordenado ALTERNADAMENTE por Representante da PGFN e por Representantes dos Procuradores indicados pelo Comitê Gestor do IBS , conforme dispuser o seu <i>Regimento Interno</i> .		

💡 Confira o Esquema: **Instâncias de Harmonização**

Competências das Instâncias de Harmonização

Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias

(LC nº 214/25, art. 321)

Competências (art. 321, I a III)	A atuação do Comitê é voltada à convergência operacional e normativa, evitando duplicidades e divergências entre os f=Fiscos: • UNIFORMIZAR a regulamentação e a interpretação da legislação do IBS e da CBS <i>em relação às matérias comuns</i>. • PREVENIR litígios envolvendo normas que se aplicam tanto ao IBS quanto à CBS. • DELIBERAR sobre obrigações acessórias e procedimentos comuns relativos ao IBS e à CBS.
Efeito Vinculante das Resoluções (art. 321, §1º)	As Resoluções aprovadas pelo Comitê: • Têm Força OBRIGATÓRIA para todas as Administrações Tributárias da <i>União, dos Estados, do DF e dos Municípios</i>. • Produzem Efeitos a partir de sua publicação no Diário Oficial da União. 💡 Garante-se, assim, segurança jurídica e coerência nacional nas práticas fiscais relativas ao IBS e à CBS.

Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias

(LC nº 214/25, art. 322)

Competências	O Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias atua com foco na uniformização da interpretação jurídica do IBS e da CBS: • Atuar como ÓRGÃO CONSULTIVO do Comitê de Harmonização Administrativa nas atividades de uniformização e interpretação das normas comuns relativas ao IBS e à CBS. (art. 322, I) • ANALISAR controvérsias jurídicas envolvendo os dois tributos. (art. 321, II)
Quem pode Suscitar as Controvérsias Jurídicas	As controvérsias jurídicas mencionadas acima serão SUSCITADAS (encaminhadas, submetidas) ao Fórum pelas seguintes autoridades: • O Presidente do Comitê Gestor do IBS. • O Ministro da Fazenda. 💡 Essa regra garante que o Fórum concentre sua atuação em temas jurídicos estratégicos, com grande repercussão nacional e relevância prática para os Entes Federativos, evitando discussões pontuais ou de interesse apenas local.
Efeito Vinculante das Resoluções (art. 322, §2º)	As Resoluções aprovadas pelo Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias VINCULARÃO: • A PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) • E as Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. ⚠️ A vinculação ocorre a partir da PUBLICAÇÃO no Diário Oficial da União.

Funcionamento dos Órgãos de Harmonização

(LC nº 214/25, art. 320)

Os dois colegiados mencionados acima obedecerão às seguintes regras:

Reuniões Periódicas	DEVEM se Reunir Regularmente. • <u>O Quórum de Participação</u> mínimo é de 3/4 dos membros.	
Decisões por Unanimidade	As decisões devem ser tomadas por UNANIMIDADE dos presentes, conforme definido no Regimento.	
Nomeação dos Membros	Representantes da União	Designados pelo Ministro da Fazenda
	Representantes dos Estados, Municípios e DF	Designados pelo Presidente do CGIBS
Regimento Interno	Cada órgão deve elaborar seu Regimento Interno por meio de Resolução.	
💡 As regras visam garantir legitimidade e equilíbrio nas decisões, exigindo ampla participação (quórum elevado) e consenso (unanimidade) nas deliberações, respeitando o pacto federativo.		

Atos Conjuntos Vinculantes entre as Instâncias de Harmonização

(LC nº 214/25, art. 320)

Aplicação Obrigatória dos Atos Conjuntos	Os ATOS CONJUNTOS emitidos pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias e pelo Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias DEVERÃO SER OBSERVADOS OBRIGATORIAMENTE, após publicação no Diário Oficial da União, por: • As Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios • A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) • As Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Proposição dos Atos Conjuntos	A Iniciativa para propor esses atos cabe conjuntamente: • Ao Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, no que se refere à parte ADMINISTRATIVA. • Ao Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias, no que se refere à parte JURÍDICA.

IBS e CBS: Instâncias de Harmonização

2 Órgãos distintos garantem a harmonização:

1. Comitê de Harmonização das Administrações TributáriasResponsável pela **COORDENAÇÃO** entre a RFB e o Comitê Gestor do IBS, especialmente no plano **Administrativo e Operacional**.Possui
8 membros,4 Representantes da
Receita Federal do Brasil (RFB)4 Representantes
do **Comitê Gestor do IBS**2 dos **Estados** ou do
Distrito Federal (DF)2 dos
Municípios ou do **DF****Presidência e
Coordenação**O Comitê será **Presidido e Coordenado**
ALTERNADAMENTE, por Representantes:da **RFB**do **Comitê Gestor do IBS****2. Fórum de Harmonização Jurídica das Procuradorias**Responsável pela **Unificação de ENTENDIMENTOS JURÍDICOS** sobre o IBS e a CBS.Possui
8 membros,4 Representantes da **Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN)**, **indicados pela União**4 **Procuradorias Estaduais, Municipais** ou do **DF**,
indicados pelo Comitê Gestor do IBS2 Procuradores de
Estado ou do **DF**2 Procuradores de
Município ou do **DF****Presidência e
Coordenação**O Comitê será **Presidido e Coordenado**
ALTERNADAMENTE, por Representantes:da **PGFN**dos **Procuradores indicados
pelo Comitê Gestor do IBS**

Esquema: Fato Gerador do IBS e da CBS

SEÇÃO 3:

Fiscalização, Procedimento Fiscal e Lançamento de Ofício

Aqui, estudaremos **como se dá, na prática, a Fiscalização do IBS e da CBS**, compreendendo o conjunto de ações formais realizadas pelo Fisco para verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelos Contribuintes e identificar eventuais irregularidades.

- Veremos **quais atos caracterizam o início do Procedimento Fiscal** e o que isso significa para a **espontaneidade do Contribuinte**, como se estruturam os mecanismos de cooperação entre as Administrações Tributárias e como se desenvolvem as etapas até a **constituição do Crédito Tributário por lançamento de ofício**, instrumento pelo qual o Fisco formaliza a exigência de tributos não pagos ou pagos a menor.
- Também analisaremos o papel do **Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) nas comunicações fiscais**, as **Presunções Legais de omissão de receita** utilizadas para dar suporte à fiscalização, os efeitos do lançamento, o ônus da prova e os deveres de guarda da documentação contábil e fiscal.
- ↳ Ficando o **Regime Especial de Fiscalização** reservado para a **Subseção 3.1**.

TABELAS DA SEÇÃO

- ♦ Fiscalização e Lançamento de Ofício
- ♦ Fiscalização e Procedimento Fiscal ⚠
- ♦ Constituição do Crédito por Lançamento de Ofício
- ♦ Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e Intimações
- ♦ Presunções Legais de Omissão de Receita ⚠
- ♦ Receita Omitida: Consequências e Presunções
- ♦ Presunções Legais de Omissão de Receita
- ♦ Guarda de Documentos Contábeis



- ☐ Perceber como a **Fiscalização do IBS e da CBS** funciona de forma integrada, com repartição de competências, compartilhamento de informações e possibilidade de delegação recíproca entre os Entes Federativos.
- ☐ Entender quando o **Procedimento Fiscal** é formalmente iniciado, quais atos o caracterizam e como esse início afeta a espontaneidade do contribuinte..
- ☐ Compreender como ocorre a **Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício**, identificando **quando** ele é realizado, **quais são os requisitos do auto de infração** e em que situações devem ser lavrados **autos distintos** para IBS e CBS, mesmo sem valor a pagar.
- ☐ Reconhecer o **Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)** como o meio oficial de comunicação entre o Fisco e o Contribuinte, entendendo suas regras de validade, as exceções à intimação eletrônica e os efeitos das comunicações fiscais no âmbito do IBS e da CBS.
- ☐ Identificar as **Presunções Legais de Omissão de Receita**, entendendo os principais indícios utilizados pelo Fisco, a lógica de sua aplicação ao IBS e à CBS e as **consequências da receita omitida**, inclusive quanto à definição da data e do local da operação, ao ônus da prova, aos deveres de guarda documental e à **Constituição do Crédito Tributário por Lançamento de Ofício**.

IBS e CBS: Fiscalização e Lançamento de Ofício

Competência para Fiscalização e Lançamento

(art. 324)

A LC nº 214/2025 estabelece **competências separadas e complementares** para:

- **Fiscalização das Obrigações Tributárias** (principais e acessórias)
- **Constituição do Crédito Tributário** (lançamento de ofício, quando necessário)

CBS

Receita Federal do Brasil (RFB)

IBS

Administrações Tributárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

Cooperação entre os Entes Federativos

(art. 325)

Foi criado um modelo cooperativo de fiscalização, permitindo:

- **Aproveitamento de Provas e Fundamentações:** As Administrações Tributárias podem usar provas e fundamentos colhidos por outro ente em processos de lançamento, mesmo que já encerrados. (I)
 - O Contribuinte **SEMPRE TERÁ DIREITO ao contraditório e à ampla defesa**, mesmo que os elementos venham de outro processo. (§3º)
- **Ambiente Unificado de Registro Fiscal:** Haverá um ambiente compartilhado para registrar início e resultado das fiscalizações, com gestão conjunta da RFB e do CGIBS. (II e §1º)
- **Ampliação do Compartilhamento por Ato Conjunto:** Um ato conjunto poderá definir novos dados e documentos a serem compartilhados nesse ambiente, otimizando o trabalho dos Fiscos. (§2º)

Ex.: A Receita Federal descobre, em auditoria, que a empresa Coringa Empreendimentos omitiu receitas tributáveis e lança a CBS devida. Posteriormente, a Secretaria da Fazenda Estadual do Acre utiliza essas mesmas provas para apurar e lançar o IBS, mas deve notificar a empresa, permitindo que ela conteste as provas, mesmo já analisadas pela União. Isso evita duplicidade de esforço, mas preserva o devido processo legal.

Delegação Recíproca para Processos de Pequeno Valor

Delegação da Fiscalização

(art. 326)

Poderá haver **CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO RECÍPROCA** para a **Fiscalização do IBS e da CBS em Processos Fiscais de Pequeno Valor** (Lançamento INFERIOR ao limite definido em Regulamento), entre:

- **Receita Federal do Brasil (RFB)**
- **Administrações Tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios**

💡 A medida simplifica a atuação fiscal em casos de baixo impacto financeiro, **permitindo que um único Ente conduza o processo com mais agilidade e menor custo**. Isso evita fiscalizações duplicadas e reduz a carga para o Contribuinte quando o valor discutido não justifica procedimentos paralelos.

Delegação no Julgamento do Contencioso

(art. 327)

Poderá haver **CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO RECÍPROCA** do **Julgamento do Contencioso Administrativo em Processos Fiscais de Pequeno Valor**, entre:

- **Ministério da Fazenda**
- **Comitê Gestor do IBS**

💡 Na prática, isso **permite que um Único ente (Federal ou Subnacional) conduza todo o julgamento administrativo envolvendo IBS e CBS** em casos de menor complexidade.

Fiscalização e Procedimento Fiscal

Início do Procedimento Fiscal

O procedimento fiscal se instaura oficialmente **quando o Fisco realiza algum ato formal com o objetivo de apurar obrigações tributárias ou eventuais infrações**, mesmo antes de qualquer lançamento. Esse momento é decisivo porque **elimina a possibilidade de o Contribuinte se beneficiar da espontaneidade para regularizações**. (§1º)

Situações que Caracterizam o Início

(art. 328)

- **Notificação ou intimação do contribuinte:** Quando o sujeito passivo (ou seu representante) toma ciência de um ato de ofício da autoridade fiscal, como a solicitação de documentos. (I)
Ex.: A SEFAZ-BA entrega Intimação a uma empresa solicitando o livro de entrada de mercadorias dos meses de abril e maio.
- **Apreensão de bens:** Quando mercadorias são retidas por suspeita de irregularidades fiscais. (II)
Ex.: A SEFAZ-GO intercepta um caminhão da empresa Verde Campo Logística, na GO-020, transportando produtos hortifrutigranjeiros sem NF. A simples apreensão já marca o início do Procedimento Fiscal.
- **Apreensão de documentos ou livros (inclusive digitais):** Pode incluir apreensão de arquivos digitais, livros físicos ou sistemas contábeis suspeitos. (III)
Ex.: A RFB, em ação conjunta com a SEFAZ-SP, retém o servidor de dados da empresa TecSol Informática, em Campinas, por suspeita de omissão de receitas.
- **Início do Despacho Aduaneiro:** No caso de importações, o despacho aduaneiro dá início à apuração fiscal. (IV)
Ex.: A RFB inicia o despacho de mercadorias importadas pelo porto de Itajaí (SC), pertencentes à empresa NavalSul Equipamentos Navais. Ao identificar indícios de subfaturamento, instaura formalmente o Procedimento Fiscal.

Validade do Ato Fiscal e Prorrogações

(art. 328, §2º)

Validade Inicial

O ato que iniciou a fiscalização tem **validade de 90 dias para manter a perda da espontaneidade**.

💡 Ou seja, se dentro desse prazo não for praticado nenhum novo ato formal pela Autoridade Fiscal (como nova intimação, diligência ou lavratura de termo), **o Contribuinte recupera o direito à espontaneidade e poderá regularizar pendências sem multa**.

Ex. 1: A SEFAZ-AM notifica a empresa Pinguim Plásticos, com sede em Manaus, no dia 10 de março, solicitando apresentação de Documentos Fiscais. Esse ato inicia o Procedimento Fiscal, e o prazo de 90 dias começa a contar. Se até 8 de junho nenhum outro ato for praticado, a empresa recupera a espontaneidade e poderá corrigir omissões sem multa.

Prorrogação Automática

A **cada novo ato formal** (como nova intimação ou termo de diligência), o **prazo é renovado por mais 90 dias**.

Ex. 2: No mesmo caso, suponha que no dia 20 de abril a SEFAZ-AM lavre um termo de diligência solicitando esclarecimentos adicionais. Esse novo ato renova o prazo de 90 dias, agora com nova contagem a partir de 20 de abril.

Restabelecimento da Espontaneidade

Se nenhum novo ato ocorrer no prazo de 90 dias, o contribuinte recupera a espontaneidade e pode regularizar pendências sem multa.

Ex. 3: Se, após o termo de diligência lavrado em 20 de abril, nenhum outro ato fiscal for praticado até 19 de julho, o contribuinte recupera a espontaneidade. A Pinguim Plásticos poderá, então, regularizar suas pendências sem sofrer multas de ofício, pois o procedimento fiscal terá perdido sua eficácia para fins de exclusão da espontaneidade.

Ações que NÃO Excluem a Espontaneidade

(art. 329)

Nem todo acompanhamento feito pelo Fisco configura início formal de fiscalização. Há ações que não retiram a espontaneidade do Contribuinte, permitindo a autorregularização sem multa de ofício.

- **Cruzamento de Dados:** Confronto entre as informações existentes na base de dados das administrações tributárias ou do CGIBS, ou entre elas e outras fornecidas pelo sujeito passivo ou terceiros. (I)
Ex.: A SEFAZ-BA identifica que uma empresa, sediada em Lauro de Freitas, emitiu NF de entrada com valores superiores ao que declarou na EFD. Nesse momento, ainda não houve intimação formal, apenas análise interna. A empresa pode corrigir a escrituração e recolher o tributo sem multa.
- **Monitoramento Fiscal:** Avaliação do comportamento fiscal-tributário de sujeito passivo (individualmente ou por setor econômico). (II)
 - Mediante **controle corrente do cumprimento de obrigações e análise de dados econômico-fiscais**, apresentados ou obtidos pelas administrações tributárias ou pelo CGIBS, inclusive mediante diligências ao estabelecimento.

Ex.: O CGIBS faz visitas informais a supermercados de Recife para verificar se estão entregando corretamente os arquivos eletrônicos. Como são apenas diligências técnicas e não houve ato formal, os contribuintes visitados ainda mantêm a espontaneidade.

Autorregularização

É a **oportunidade** de o Contribuinte **corrigir erros ou omissões antes da lavratura de auto de infração ou intimação formal**.

💡 Permite **retificar declarações e recolher tributos** sem as penalidades de lançamento de ofício.

Constituição do Crédito por Lançamento de Ofício

(LC nº 214/25, art. 330 e 331)

O que é?	É o ato que constitui o Crédito Tributário, por iniciativa do Fisco, quando não houve pagamento espontâneo .
Quando Ocorre?	Quando a autoridade fiscal conclui a fiscalização e formaliza o valor do tributo devido pelo contribuinte, incluindo: Tributo não pago (IBS ou CBS), Multas, Juros e Demais encargos .
Requisitos do Auto de Infração	O Auto de Infração conterá OBRIGATORIAMENTE: 1. Qualificação do autuado (nome, CPF/CNPJ etc.). 2. Local, data e hora da lavratura. 3. Descrição objetiva do fato gerador da infração. 4. Disposição legal infringida e penalidade aplicável. 5. Valor exigido + intimação para pagar ou impugnar. 6. Assinatura, cargo e matrícula do autuante. 7. Indicação do Ente Federativo responsável pelo lançamento (se IBS). Autos Separados por Tributo Quando houver infrações relacionadas a tributos diferentes (IBS e CBS), devem ser lavrados AUTOS DE INFRAÇÃO DISTINTOS, um para cada tributo ou penalidade. Ex.: A empresa Coringa Empreendimentos sonogou tanto o IBS quanto a CBS em uma operação. O Fisco Estadual lavra um auto para o IBS, e a Receita Federal, outro para a CBS. • Mesmo sem valor a pagar (ausência de Crédito Tributário devido), a penalidade deve constar em auto formal. Ex.: A empresa Pinguim Móveis deixou de entregar a Escrituração Fiscal Digital (EFD) no prazo legal, mas não havia tributo devido naquele período. Ainda assim, a fiscalização lavra um auto de infração isolado, apenas para aplicar a multa pela obrigação acessória descumprida.

Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e Intimações

(LC nº 214/25, art. 332 e 333)

O que é?	O Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) é o MEIO OFICIAL DE COMUNICAÇÃO entre o Fisco e o Contribuinte (Pessoa Física ou Jurídica). • As mensagens enviadas por esse meio têm o mesmo valor legal de uma intimação feita em mãos: são CONSIDERADAS Intimações Pessoais, com efeitos jurídicos plenos. ◦ Assim, NÃO há necessidade de entrega física ou assinatura. • Todas as notificações, intimações e avisos relativos ao IBS e à CBS serão enviados via DTE. Ex.: A empresa Pinguim Móveis, sediada em Mato Grosso, recebe no DTE um aviso da SEFAZ-MT sobre divergências nas informações prestadas na Escrituração Fiscal Digital (EFD). A mensagem tem validade jurídica imediata e exige resposta no prazo estipulado, mesmo que não tenha sido entregue fisicamente.
Intimação Pessoal (Exceções ao DTE)	O Fisco ainda PODE Intimar Pessoalmente, na repartição ou fora dela. ↳ Se o Contribuinte ou seu representante assinar o recebimento, a intimação é VÁLIDA. ↳ Se houver recusa, o servidor lavra uma certidão, com identificação da pessoa que se recusou, mantendo os efeitos legais da intimação. Ex.: Durante fiscalização presencial, um servidor da SEFAZ-PR entrega notificação em mãos ao gerente da empresa Hera Cosméticos, que se recusa a assinar. O Auditor emite certidão relatando a recusa. A intimação está formalizada.
Casos Especiais: Massa Falida e Liquidação	Mesmo quando uma empresa entra em Falência ou está em Liquidação Extrajudicial, as intimações continuam sendo enviadas ao DTE da própria pessoa jurídica original. • Nesses casos, cabe ao Administrador Judicial (na falência) ou ao Liquidante (na liquidação) manter os dados do DTE atualizados, como e-mail e endereço físico.
Sistema Único com Governança Compartilhada	A RFB e o CGIBS PODERÃO instituir um Sistema de Comunicação Eletrônica com Governança Compartilhada. Esse sistema será o canal oficial para envio de notificações, intimações e avisos referentes à CBS e ao IBS



💡 Algumas empresas ocultam parte de suas receitas **para reduzir o valor dos tributos a pagar**. Isso é feito por meio da **omissão de vendas**, registros falsos ou manutenção de dívidas fictícias, com o objetivo de **DECLARAR UM FATURAMENTO OU LUCRO MENOR DO QUE O REAL**.

Ao declarar menos receita do que efetivamente receberam, reduzem artificialmente a Base de Cálculo dos tributos, diminuindo ou até eliminando a obrigação de recolher valores devidos ao Fisco.

Presunções Legais de Omissão de Receita

(LC nº 214/25, art. 335)

Quando o contribuinte **não mantém registros compatíveis com sua movimentação econômica real** (como inconsistências em caixa, pagamentos sem escrituração ou ativos ocultos), a fiscalização **PODE PRESUMIR a existência de Receitas Omitidas ou Infrações Tributárias a partir de fatos objetivos identificados durante o procedimento fiscal**.

- **Essas presunções SUBSTITUEM A NECESSIDADE DE PROVA DIRETA do FG**, permitindo ao Fisco constituir o Crédito Tributário de IBS e CBS com base nos indícios legalmente previstos. Assim, garante-se maior efetividade no combate à sonegação.

Operações Sem Documento Fiscal	Quando há venda de bens ou prestação de serviços sem nota fiscal (ou com nota inidônea) , presume-se a omissão de receita . (I) Ex.: A Coringa Empreendimentos vende ingressos para eventos circenses, mas não emite Documentos Fiscais. → Toda a receita identificada é presumida como omitida.
Saldo Credor em Conta Caixa	A conta Caixa deve, por natureza, apresentar saldo devedor , pois representa o dinheiro disponível na empresa. Assim, não pode apresentar saldo negativo (credor) . Se apresentar, indica uso de recursos não declarados . (II) Ex.: A Pinguim Importações declara que o saldo em caixa no final do mês era de R\$5 mil. No entanto, constam pagamentos em dinheiro no valor total de R\$30 mil. Como não é possível gastar mais dinheiro do que se tem declarado em caixa → A diferença de R\$25 mil é presumida como receita não registrada.
Dívidas Pagas Mantidas no Passivo	Dívidas já quitadas que continuam registradas no passivo sinalizam ocultação de receitas . (III) Ex.: A Falcone Construções quitou em dinheiro um empréstimo de R\$700 mil, mas manteve a dívida ativa no balanço. → A omissão da baixa contábil indica receita não declarada.
Pagamentos Não Escriturados	Se a empresa paga despesas e não as lança na contabilidade, oculta a saída de caixa . (IV) Ex.: A Selina Petshop paga R\$15 mil a fornecedores em espécie sem lançar os pagamentos na contabilidade. Sai dinheiro, mas sem registro → receita omitida.
Ativo Oculto	Bens adquiridos e não registrados na contabilidade indicam uso de valores não declarados . (V) Ex.: A Indústria Charada Equipamentos compra uma máquina de R\$200 mil não registrada no ativo. O Fisco presume que o valor veio de receita não declarada. Bens sem registro contábil → compra com recursos ocultos.
Documentos de Operações Não Escriturados	Faltou lançar documentos fiscais na contabilidade? Indício de omissão de movimentações econômicas . (VI) Ex.: A Espantalho Agro recebeu NF de compra de defensivos agrícolas por R\$50 mil e não registrou no sistema → suprime custos e omite vendas.
Créditos Sem Comprovação de Origem	Entradas em contas bancárias sem comprovação são presumidas como receita omitida . (VII) Ex.: A Hera Flores recebe depósitos de R\$200 mil e não demonstra origem → presume-se omissão de receita.
Suprimentos de Caixa Sem Prova da Origem	Valores registrados como “suprimento de sócio” sem origem comprovada podem ser receitas não declaradas . (VIII) Ex.: O sócio do Bane Suplementos afirma ter aportado R\$90 mil em caixa, mas não apresenta comprovantes → presume-se receita não declarada.
Diferença nas Entradas e Saídas (Controle Quantitativo)	Quando o estoque final informado não fecha com o esperado , presume-se venda não declarada . (IX) Ex.: A Coringa Fantasias declara estoque final de 200 peças, mas o controle aponta 50 → diferença presume vendas não declaradas.
Estoque Avaliado em Desacordo com a Lei	Se o estoque está super ou subavaliado intencionalmente , há indício de manipulação de resultados . (X) Ex.: A Mr. Freeze Sorvetes declara que seu estoque final de sorvetes é de R\$10 mil, mas a fiscalização verifica que, com base nas notas de compra e na produção, o custo real deveria ser de R\$30 mil. Ao subavaliar o estoque → reduz artificialmente lucros → presume receita omitida.
Baixa de Dívida Sem Pagamento	Quando a empresa dá baixa em dívidas sem efetiva quitação , presume-se uso de recursos não registrados . (XI) Ex.: A Falcone Construções tinha um passivo de R\$100 mil referente a um empréstimo bancário, mas o auditor fiscal identificou que a dívida foi baixada na contabilidade sem qualquer registro de pagamento, reversão de provisão ou compensação financeira → presume omissão de receita utilizada para quitar a obrigação.

Divergência com Dados de Intermediadores	Se administradoras de cartão, bancos ou plataformas de e-commerce informam valores maiores que os declarados , há presunção de receita omitida . (XII) Ex.: A Plataforma BatPay registra R\$500 mil em vendas realizadas pela loja Pinguim Móveis em um trimestre, enquanto a empresa declara apenas R\$300 mil no mesmo período. A diferença de R\$200 mil é presumida como receita omitida, pois não foi comprovada nem registrada nas declarações fiscais de IBS e CBS.
Receita Líquida Menor que o Custo	Vender abaixo do custo, sem justificativa , presume subdeclaração de receita . (XIII) Ex.: A Lex Motors declarou R\$150 mil de receita no mês, mas seus custos de aquisição de veículos para revenda somaram R\$200 mil no mesmo período. Sem justificativa econômica para esse desequilíbrio, presume-se que a empresa omitiram parte das receitas de vendas → configurando subdeclaração de faturamento.

Receita Omitida: Consequências e Presunções

Quando o Fisco identifica indícios de **receita omitida**, o valor apurado **passa a integrar diretamente a BC** da CBS e do IBS, mesmo que o Contribuinte não o tenha declarado espontaneamente.

- O **valor omitido** será tributado simultaneamente pela União (CBS) e pelos entes subnacionais (IBS), **ainda que decorra de presunção**.

Ex.: A fiscalização constata, com base em saldo credor no caixa, que a Pinguim Refeições omitiu R\$100 mil em receitas. Esse valor é então usado para cálculo da CBS (tributo federal) e do IBS (tributo estadual/municipal), com lançamento direto.

💡 Presunção legal + Receita omitida = Lançamento de ofício

Ônus da Prova	Caso o Fisco identifique alguma das hipóteses de PRESUNÇÃO legal de receita omitida (mencionadas da Tabela Anterior), cabe ao CONTRIBUINTE demonstrar (com documentação idônea e coerente), que aquele fato não representa receita não declarada . Ex.: A Selina Petshop teve R\$40 mil creditados em sua conta bancária sem qualquer registro de venda ou explicação contábil. Para evitar o lançamento de ofício por presunção de receita omitida, a empresa deverá apresentar provas robustas (como contratos, extratos bancários ou documentos fiscais) que comprovem que o valor tem origem lícita não vinculada a operações tributáveis.
Data Fiscal Presumida	Caso NÃO SEJA POSSÍVEL IDENTIFICAR o MOMENTO exato da operação , presume-se que tenha ocorrido, observada a seguinte ordem, no ÚLTIMO DIA do: 1. Período de apuração. 2. Exercício (ano-calendário). 3. Período fiscalizado. Ex.: A fiscalização constata que a Coringa Importações omitiu R\$120 mil em vendas, mas os registros são confusos e não indicam quando as operações ocorreram. Se a empresa apura mensalmente e a fiscalização sabe que foi em 2024, mas não em qual mês, presume-se que o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2024 (último dia do exercício). Se nem o ano for identificado com certeza, e a auditoria cobre de 2021 a 2024, presume-se o fato gerador em 31 de dezembro de 2024 (último dia do período fiscalizado).
Local da Operação Presumido	Se NÃO FOR POSSÍVEL IDENTIFICAR o LOCAL onde ocorreu a venda ou prestação omitida , o FG do IBS será atribuído ao DOMICÍLIO PRINCIPAL do Sujeito Passivo (Contribuinte) . Ex.: A rede Coringa Supermercados, com sede em Anápolis/GO, tem filiais em Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Descubrem-se R\$500 mil em receitas não declaradas, mas não é possível saber de qual unidade vieram as mercadorias. Nesse caso, o IBS será devido ao Estado de Goiás, onde está a matriz. A CBS, sendo federal, não depende da localização da operação.

Guarda de Documentos Contábeis

(LC nº 214/25, art. 336 e 337)

A empresa **DEVE MANTER** os **Comprovantes da Escrituração da Pessoa Jurídica (contábeis e fiscais) de fatos que impactem exercícios futuros** **ATÉ o fim do prazo decadencial para lançamento do Crédito Tributário**.

- Em regra, esse prazo é de **5 anos**, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.

Ex.: A Wayne Construções adquire em 2025 uma máquina que será depreciada até 2030. Os documentos da compra devem ser mantidos até 2035, prazo-limite para que o Fisco questione a depreciação nos exercícios futuros.



Documentação Técnica de Sistemas Contábeis

Empresas que utilizam Sistema de Processamento de Dados para escrituração contábil/fiscal devem manter **Documentação Técnica COMPLETA e ATUALIZADA** do sistema, **suficiente para possibilitar a sua auditoria**.

- Armazenamento Digital** é **PERMITIDO**, **mas a VERSÃO IMPRESSA deve ser fornecida se solicitada pela Autoridade Fiscal**.

Ex.: A Selina Petshop utiliza um sistema próprio para emitir notas fiscais e controlar estoque. Ela deve manter manuais, estrutura de banco de dados, código-fonte (se for o caso) e registros de atualizações do software, tudo acessível para auditoria do Fisco.

SUBSEÇÃO
3.1:

Regime Especial de Fiscalização (REF)

Chegamos à última etapa desta apostila, em que estudaremos o Regime Especial de Fiscalização (REF), **mecanismo aplicado em situações de maior risco fiscal, quando o Contribuinte adota condutas que dificultam ou comprometem a fiscalização e o cumprimento das obrigações tributárias.**

- Analisaremos as **hipóteses legais que autorizam a instauração do REF**, inclusive aquelas que permitem sua aplicação imediata, sem necessidade de fiscalização prévia, bem como os critérios utilizados pelo Fisco para caracterizar práticas reiteradas, indícios de fraude ou embaraço à ação fiscal.
- Também veremos **como o REF é formalizado, quais medidas podem ser impostas** ao Contribuinte, o momento de **início** de sua vigência, a competência para **Regulamentação** e os efeitos do REF sobre **multas e penalidades**, sempre à luz do modelo de fiscalização do IBS e da CBS.

TABELAS DA SUBSEÇÃO

- ◇ Regime Especial de Fiscalização (REF)
- ◇ Hipóteses Legais para Instaurar o REF ▲
- ◇ Relatório Circunstanciado, Medidas Aplicáveis e Início ▲
- ◇ Regulamentação e Penalidades



- ☐ Entender em que **situações o Regime Especial de Fiscalização (REF) pode ser instaurado** no IBS e na CBS.
- ☐ Identificar as **hipóteses que autorizam a instauração do REF**, especialmente situações de **embaraço à fiscalização, fraude, reincidência e risco à arrecadação**, inclusive nos casos de aplicação imediata.
- ☐ Entender como o **REF é formalizado**, por meio de **Relatório Circunstanciado**, quais **medidas podem ser aplicadas ao contribuinte**, e quando ocorre o **início de sua vigência**, a partir da ciência do Despacho Fundamentado.
- ☐ Compreender como se dá a **Regulamentação do REF**, identificando a competência para editar normas, os requisitos formais para sua aplicação e os efeitos do regime sobre **penalidades**, especialmente quanto às multas de ofício, sem afastar as demais sanções administrativas, tributárias ou penais.

Regime Especial de Fiscalização (REF)

A LC nº 214/2025 permite que a RFB, os Estados, o DF e os Municípios instituem **Regime Especial de Fiscalização (REF)** quando o contribuinte adota **práticas que dificultam o cumprimento ou a verificação das obrigações tributárias**.

- O REF impõe **obrigações adicionais, monitoramento intensificado ou prazos diferenciados** para coibir condutas lesivas ao Fisco.
- Em certos casos, o REF pode ser aplicado **sem necessidade de fiscalização prévia**.

Hipóteses Legais para Instaurar o REF

(LC nº 214/25, art. 338)

Negativa Injustificada de Informações à Fiscalização	Quando o contribuinte NEGA ou DIFICULTA o fornecimento de Documentos e informações solicitadas pela fiscalização, inclusive nos casos em que a Autoridade Fiscal pode requisitar o uso de força pública (art. 200 do CTN), configura-se Embaraço à fiscalização, o que justifica o enquadramento direto no Regime Especial. (I) Ex.: A empresa Charada Soluções ignora por semanas os ofícios da fiscalização solicitando contratos de prestação de serviços. A negativa reiterada autoriza o regime especial. NÃO SÃO CONSIDERADAS as infrações de natureza acessória que não prejudiquem a apuração e o recolhimento das obrigações principais ou que não sejam requisito para aproveitamento de benefício fiscal, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista para a conduta.
Impedimento de Acesso aos Locais de Atividade	Quando há IMPEDIMENTO DO ACESSO da fiscalização aos locais de atividade do Contribuinte, configura-se Resistência à fiscalização e presume-se tentativa de ocultação de provas ou sonegação fiscal. (II) Ex.: A Falcone Logística impede a entrada dos auditores em seu centro de distribuição alegando manutenção, mesmo durante o horário comercial.
Indício de Interposição Fraudulenta de Pessoas	Nos casos em que são identificados indícios de interposição fraudulenta de pessoas (“laranjas”) com o objetivo de ocultar os verdadeiros sócios ou responsáveis pela empresa, o Fisco pode aplicar o REF. (III) Ex.: A Coringa Empreendimentos tem como sócio formal um palhaço de rua, sem vínculo com a gestão e sem capacidade financeira para operar o negócio.
Operação Sem Inscrição Cadastral	Empresas que operam sem inscrição no cadastro de sujeitos passivos do IBS ou da CBS (ou cadastro fiscal equivalente) estão sujeitas diretamente ao Regime Especial, independentemente de notificação prévia. (IV) Ex.: A Selina Distribuidora vende cosméticos importados sem estar cadastrada no sistema eletrônico de apuração do IBS.
Reiteração de Infrações Tributárias	A reiteração de infrações tributárias, como omissão de notas fiscais ou envio constante de declarações incompletas ou fora do prazo, também autoriza o REF, pois demonstra risco elevado de inadimplência. (V) Ex.: A Pinguim Imports já foi autuada quatro vezes por subfaturamento e segue reincidindo nas mesmas práticas. - Considera-se prática reiterada para fins de aplicação do REF: (§2º) SEGUNDA OCORRÊNCIA da Mesma Infração - Deve haver autuações formais (autos de infração) pela mesma infração. - O prazo observado é de 5 anos-calendário anteriores. Inclui infrações acessórias, desde que relevantes. OU Infrações em 2 ou Mais Períodos de Apuração (consecutivos ou alternados). - A infração NÃO PRECISA ser a mesma. - É INDISPENSÁVEL a presença de fraude, artifício ou ardil com objetivo de suprimir tributo, postergar pagamento ou reduzir valor devido.
Indício de Contrabando ou Descaminho	A comercialização de bens com indícios de contrabando ou descaminho, sem comprovação de origem lícita, permite a aplicação direta do REF. (VI) Ex.: A Espantalho Eletrônicos vende drones e tablets sem comprovar o ingresso legal dos produtos no país.
Conduta Típica de Crime Tributário	Quando o contribuinte adota condutas típicas de crimes contra a ordem tributária, como uso de documentos falsos, emissão de notas inidôneas ou fraudes contábeis, o Fisco pode aplicar o regime especial de ofício. (VII) Ex.: A Hera Venenosa Cosméticos lança na escrituração notas frias de fornecedores inexistentes para inflar os custos e reduzir a base de cálculo da CBS.
💡 As hipóteses DESTACADAS acima o REF pode ser aplicado de forma IMEDIATA, SEM NECESSIDADE de instauração formal de procedimento de fiscalização. (§1º) Por que há essa ressalva? A lei considera que tais condutas representam risco direto à arrecadação, exigindo resposta rápida do Fisco para evitar maiores danos	

REF: Relatório Circunstanciado, Medidas Aplicáveis e Início

Relatório Circunstanciado	A aplicação do REF deve estar fundamentada em RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO elaborado pela Autoridade Fiscal Responsável , contendo informações essenciais sobre o Contribuinte e as razões que justificam o Regime Especial. (art. 338, §4º)	
	Elementos Obrigatórios do Relatório do REF	O Relatório deve conter, NO MÍNIMO : 1. Identificação do Sujeito Passivo submetido à fiscalização. 2. Enquadramento nas Hipóteses Legais para Instaurar o REF. 3. Descrição dos fatos que motivaram o regime. 4. Cópia dos Termos Lavrados e Intimações emitidas. 5. Proposta de Medidas Aplicáveis (tópico abaixo) e prazo de vigência do regime. 6. Identificação da Autoridade Fiscal responsável pela execução.
Medidas Aplicáveis no REF (art. 339)	O REF poderá ser implantado com UMA ou mais das seguintes medidas , definidas pela autoridade fiscal como forma de controle rigoroso e acompanhamento intensivo das atividades do Contribuinte:	
	1. Fiscalização Ininterrupta	Consiste na presença constante de Agentes Fiscais no estabelecimento do Contribuinte, com o objetivo de acompanhar presencialmente suas operações e assegurar o cumprimento imediato das obrigações tributárias .
	2. Redução à Metade de Prazos e Períodos	Reduz pela metade os períodos de apuração e os prazos para pagamento da CBS e do IBS, obrigando o Contribuinte a prestar contas e recolher tributos com maior frequência, dificultando o acúmulo de débitos e a evasão fiscal .
	3. Controle Eletrônico Compulsório	Exige a utilização obrigatória de Sistemas Eletrônicos Específicos para o registro das operações comerciais, permitindo o acompanhamento automatizado e em tempo real pelas administrações tributárias.
	4. Recolhimento Diário dos Tributos	Determina que o Contribuinte recolha diariamente os valores devidos a título de IBS e CBS sobre suas operações, sem prejuízo do direito ao crédito. Essa medida visa impedir o acúmulo de débitos e aumentar o controle da arrecadação .
	5. Comprovação Sistemática	Impõe a entrega regular de Documentos e informações que demonstrem, de forma contínua e estruturada, o correto cumprimento das obrigações principais e acessórias relativas aos tributos .
	6. Controle Especial de Documentos e Finanças	Autoriza o Fisco a acompanhar com rigor a emissão de Documentos Fiscais e Comerciais, bem como monitorar a movimentação financeira do Contribuinte, com o intuito de detectar eventuais inconsistências ou fraudes .
Início do REF (art. 338, §5º)	<i>Ex.: A empresa Pinguim Importadora foi reincidente em fraudes fiscais, usando softwares paralelos para ocultar vendas. Diante disso, foi submetida ao REF, com medidas como: emissão de NF-e em tempo real, controle eletrônico compulsório, recolhimento diário do IBS e CBS e fiscalização contínua no local, além da exigência de relatórios semanais.</i>	
	Na Definição dessas Medidas, a Autoridade Fiscal deverá : • Considerar a gravidade e a lesividade da conduta praticada. • Limitar-se às medidas necessárias para a atuação fiscal na situação específica.	
Início do REF (art. 338, §5º)	O REF tem início no momento em que o Sujeito Passivo toma ciência do DESPACHO FUNDAMENTADO, no qual constarão :	
	1. A motivação da decisão 2. As medidas a serem adotadas. 3. O prazo de duração do regime.	

REF: Regulamentação e Penalidades			
Regulamentação do REF (art. 340)	Competência para Regular	Cada órgão disciplinará os detalhes operacionais do REF em sua respectiva esfera.	
		CBS	Receita Federal
		IBS	Comitê Gestor do IBS
	Na Regulamentação do REF , a RFB e o Comitê Gestor deverão: - Exigir que o Despacho (tópico: Início do REF) seja emitido por autoridade hierarquicamente superior à autoridade fiscal responsável pelo procedimento fiscal, para aplicação do REF. - prever prazo máximo de duração para o REF. - Esse prazo só poderá ser renovado, por meio de novο Despacho Fundamentado, <i>na hipótese de persistirem situações que ensejem a sua aplicação.</i>		
Penalidades (art. 341)	A submissão ao Regime Especial de Fiscalização NÃO ELIDE (impede) a aplicação de sanções previstas na Legislação Tributária . - O contribuinte CONTINUA OBRIGADO a cumprir todas as Obrigações Acessórias não abrangidas pelo REF. <i>Ex.: Envio de declarações, escriturações, livros fiscais, etc.</i> - A imposição do REF não tem efeito substitutivo das demais penalidades Cíveis, Administrativas ou Penais.		
	Multas de Ofício	<u>Durante o período de vigência do REF</u>, as Multas de Ofício aplicáveis à CBS e ao IBS terão percentual DUPLICADO. SEM PREJUÍZO da adoção de outras medidas previstas na legislação Tributária, Administrativa ou Penal. <i>Ex.: Durante o REF, a empresa Coringa Mercantil foi autuada por omitir receita de IBS. A multa de ofício, que normalmente seria de 30%, foi duplicada para 60%. Além disso, a fiscalização encaminhou o caso para apuração de possível crime tributário, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na legislação.</i>	

 Aviso Importante!

A LC nº 227/2026 alterou diversos dispositivos da LC nº 214/2025.

Por isso, fique atento(a): **algumas questões anteriores podem estar desatualizadas em relação à nova redação legal.** Assim que novas questões forem cobradas com base nas alterações da LC 227, os cadernos serão atualizados e complementados. **CADERNO DE QUESTÕES****Questões de Prova****CEBRASPE (CESPE) - 2025 - Auditor Fiscal Tributário (SEFAZ SE)**
(CLIQUE PARA ACESSAR) Até agora, apenas uma questão cobrou diretamente esse tema, mas você pode ter certeza de que os assuntos desta apostila serão explorados pelas bancas nos próximos concursos.**Inéditas****Apostila 10: Operacionalização e Administração**
(CLIQUE PARA ACESSAR)**Como Usar o Caderno de Questões de Forma Estratégica****• Resolva questões só depois de estudar a apostila**

- Conclua a leitura completa da apostila antes de iniciar os exercícios.
- Dependendo do tamanho do caderno, **divida a resolução em dois momentos diferentes**, para evitar fadiga mental e repetição excessiva de questões sobre o mesmo assunto.
- Utilize o modo aleatório** (ícone indicado ao lado) ao resolver as questões.
- Isso evita que você **decore a sequência das respostas** e fortalece **a fixação real do conteúdo**.

**• Crie seu próprio caderno de favoritas**

- Sempre que **errar** ou **sentir dificuldade**, clique na **estrela** (ícone indicado ao lado) no TEC Concursos.
 - Essas questões formarão o seu **caderno pessoal de revisão**, baseado nos pontos que **você mais erra ou têm dificuldade de aprender**.
- Se encontrar uma questão que trata de algo **ainda não estudado**, favorite e anote.

**• Fique ligado aos padrões e estratégias das bancas**

- Identifique os **assuntos mais recorrentes**.
- Atente-se às **pegadinhas frequentes**.
- Vá se familiarizando com o “jeito” da banca cobrar cada assunto.

• Acompanhe as novas questões da Reforma Tributária

- Como é um tema **recente e com alta incidência em concursos**, fique de olho nas **questões mais novas**.
- Quando surgirem, **adicione ao seu caderno de revisão**, elas são valiosas para consolidar o conteúdo atualizado!

Encerramos a **Apostila 10: IBS & CBS – Operacionalização e Administração** com a consolidação dos principais instrumentos que viabilizam a **administração, a fiscalização e a exigência** dos novos tributos, oferecendo uma visão prática de como o sistema funciona no dia a dia.

Na próxima apostila, avançaremos para o estudo do **Comitê Gestor do IBS (CG-IBS)**, peça central da governança do novo modelo é fundamental para compreender a coordenação entre os Entes Federativos.

Vencemos mais uma etapa! Cada apostila concluída é um passo real rumo à aprovação, com domínio consistente do que importa. Vamos em frente.

Até a próxima!

AD AUGUSTA PER ANGUSTA“O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor.” — *Provérbios 21:31*